

1500239-75.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... DEFINITIVA ANTERIOR PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERÍODO
DEPURADOR. INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUIU NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA AQUÉM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500239-75.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055073/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23260033 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

803/22/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2055073 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

803/22/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

DAVI DE JESUS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso
I, do artigo 147, caput, do artigo 329, caput, e do artigo 163, parágrafo único,
inciso III, todos do Código Penal, porque no dia 25 de fevereiro de 2022, na

Travessa Silva Pinto, nº 18, Vila Motta, nesta cidade e Comarca, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular, um aparelho de telefone convencional, três controles remotos, três carregadores de celular e uma extensão, pertencentes à vítima Adrian Grasson. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, DAVI DE JESUS ameaçou, por palavras, a vítima Adrian Grasson, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, por fim, que naquele mesmo dia, DAVI DE JESUS se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, bem como deteriorou viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recebida a denúncia aos 09 de março de 2022 (fl. 86), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 96 e 101/102). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 104), o feito seguiu seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 135). Em seguida as partes apresentaram alegações finais. A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 229/233). A defesa postulou pela absolvição quanto ao crime de ameaça, embasada na atipicidade dos fatos. No mais, combateu a qualificadora denunciada quanto ao furto e requereu o reconhecimento de atenuante e de causas de diminuição de pena (furto tentado e privilegiado), além da imposição de regime mais brando (fls. 242/250). É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito de furto se comprovou pelo documento de ocorrência (fls.41/44), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 09/10 e 72), pelo auto de prisão em flagrante, além da prova oral. A autoria igualmente é certa. O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração. Argumentou, contudo, que para adentrar no imóvel da vítima apenas abriu a trinca do portão, sem qualquer arrombamento. Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos. A vítima Adrian narrou que naquela ocasião sua mãe lhe telefonou e o informou que o alarme de sua casa havia disparado. Diante disso, para lá se dirigiu. Chegando ao local, um vizinho lhe informou que havia presenciado um indivíduo saindo da garagem do imóvel, carregando consigo uma caixa. Acrescentou que a polícia militar foi acionada e, depois dos policiais obterem as informações do agente, diligenciaram pelas proximidades e capturaram o acusado em poder dos bens subtraídos. Por fim, informou que, após a prisão do acusado, reconheceu os objetos com ele apreendidos como de sua propriedade. Por suas vezes, os Policiais Militares Dayane e William relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto. No local, os vizinhos lhes informaram as características do agente. Diante disso, realizaram diligências pelo bairro e localizaram o acusado, que possuía as mesmas características informadas e o abordaram. Durante a abordagem, apreenderam em seu poder os bens subtraídos, que foram de pronto reconhecidos pela vítima como de sua propriedade. A apreensão do produto do furto em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. Sobre o tema a jurisprudência é pacífica: FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO autoria confissão do réu validade ratificação pelo depoimento dos seguranças da empresa vítima indicando o réu como autor e a apreensão da res furtiva em seu poder a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (TJ-SP - APL: 91799708920098260000 SP 9179970-89.2009.8.26.0000, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 27/11/2014, 8ª Câmara de Direito

Criminal, Data de Publicação: 02/12/2014)

A autoria, desta forma, ficou caracterizada plenamente, a confissão do acusado e a prova testemunhal foram plenas e estão de acordo com o conjunto amealhado.

As combativas alegações da defesa carecem de razão. Pela prova colhida observamos que a infração se consumou. O acusado já detinha a posse da res furtiva quando foi capturado pela polícia. Pouco importa o lapso de tempo que levou desde o furto até sua captura, pois vale o instante em que ele inverteu para si o domínio sobre os bens, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (Resp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Na mesma linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO REPOUSO NOTURNO, DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DE UM DOS FURTOS. PROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO: MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento declinado na decisão ora agravada passou ao largo da necessidade de reexame de fatos e provas, não havendo, assim, que se falar no obstáculo da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. "Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ." (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1935355/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA DEMONSTRADA PELA PROVA PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUIU NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA AQUÉM DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODALIDADE CARCERÁRIA FECHADA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR IRRELEVANTE NA DETERMINAÇÃO DO REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] - Consta da sentença condenatória acerca do pedido de desclassificação para a forma tentada do delito: "[...] não se há falar em desclassificação para mera tentativa, considerando-se que ainda que por breve tempo o réu teve a posse dos bens subtraídos, sendo perseguido e detido já em um matagal, tendo se evadido pelos fundos do imóvel da empresa vítima" (fl. 101). - O entendimento firmado na origem está em conformidade com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual a consumação do crime

de furto ocorre com a inversão da posse da res e a cessação da clandestinidade, não sendo exigida a posse prolongada, pacífica, tranquila, mansa ou desvigiada. Dessarte, no caso, não há que falar em configuração da tentativa.-

Mantida a reprimenda imposta na origem - 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão - e considerando que o agravante é reincidente, bem como que conta com maus antecedentes, não há ilegalidade a coartar na manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. As ditas circunstâncias autorizariam a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa ainda que se procedesse à detração do tempo de custódia cautelar.- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.173/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. [...]5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no Resp 1947722/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

Em relação à qualificadora descrita no parágrafo 4º, inciso I, do artigo 155, do Código Penal: "com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa", ela não está demonstrada.

O laudo pericial de fls. 237/240 não atestou a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Ora, a falta de exame pericial impede seu reconhecimento, pois o laudo pericial é indispensável para o acolhimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, em especial quando não existem outros fortes elementos a assegurá-la.

"No delito de furto, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada quando há apenas "auto descritivo", vez que esta só é reconhecida mediante laudo realizado de acordo com as regras do Código de Processo Penal".

Prosseguindo, a vítima representou expressamente durante suas declarações à fl. 13, razão pela qual se aperfeiçoou a condição específica de procedibilidade, legitimando o Ministério Público a propor a ação no tocante à ameaça. No mérito, a autoria e a materialidade do delito de ameaça descrito na inicial, uma vez que os fatos se subsumiram ao tipo denunciado, foram amplamente comprovadas.

O acusado em seu interrogatório admitiu que ameaçou a família da vítima Adrian. Escusou-se da imputação em argumentos incapazes de isentá-lo de sua responsabilidade criminal, como sua dependência química.

Por sua vez, Adrian confirmou que após a captura do acusado pelo crime de furto, ele o ameaçou, assim como seus familiares, dizendo-lhe que os conhecia e que sabia o local onde eles moravam.

Eis suas palavras especialmente quanto à ocorrência da ameaça: D: "(...) Aí pegaram e prenderam ele. No entanto quando tavam ele chegou a ameaçar eu porque a mulher dele chegou a trabalhar pra mim no mercado, quando eu tinha um mercado. Então ele conhece minha mulher, conhece meus filho, conhece minha família e ameaçou eu. Falou "viu, cê não vai fazer isso comigo né". Falei "eu não, quem fez foi você". Aí ele falou "viu, mas eu sei onde a sua mulher dá aula na escola aqui em cima, conheço seus filho, sei onde cê mora, entendeu. Depois nós vamos conversar a respeito

disso. Eu peguei fiquei quieto, aí vim pra Delegacia”.

Pontue-se, que os policiais militares que realizaram o atendimento da ocorrência policial confirmaram que presenciaram o acusado ameaçando a vítima e seus familiares.

Destarte, o teor do registro da ocorrência e os testemunhos colhidos confirmam que ocorreram as expressões de mal injusto e grave, capaz de intimidar o ser humano médio.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas colhidas.

O contexto dos fatos, asseverado pelas testemunhas, ratifica o teor das expressões utilizadas. A ameaça foi séria e idônea, capaz de incutir o medo na vítima.

O dolo do agente é claro. A vontade e consciência de intimidá-la patentearam-se, vez que o interlocutor das expressões ratificou em Juízo seus desentendimentos e a realidade da situação.

Convém salientar que não existem elementos certos nos autos que indiquem que o acusado estava nervoso ou alterado emocionalmente, ou mesmo embriagado ou drogado. Mesmo que se admitisse tal fator diante dos indícios apontados pela prova oral, isto não bastaria para excluir seu dolo, assim como qualquer alegação de que as expressões foram proferidas durante o calor da discussão.

Isto porque ele traz consigo a ideia de intimidação da vítima. Pela própria expressão percebe-se que o mal anunciado era injusto.

Neste sentido:

Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE e AMEAÇA – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima. Laudo pericial. Embriaguez voluntária não retira a responsabilidade penal do réu. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade. Pena e regime bem aplicados. Sursis. Alteração para as condições do § 2º, do art. 78, do Código Penal. Parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 0002361-02.2017.8.26.0452; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Apelação Criminal - Ameaça, perpetrada na seara doméstica - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público - Pleito de condenação nos termos da denúncia - Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, comprovadas - Palavra da ofendida corroborada pelo teor do depoimento de testemunha presencial - Eventual ausência de ânimo calmo e refletido que não afasta a responsabilidade criminal do réu em decorrência da ameaça proferida porque foi apta para intimidar a ex-companheira - Delito caracterizado - Condenação imperativa - Dosimetria - Básicas fixadas no mínimo - Incidência da agravante prevista do art. 61, II, f, do CP - Inviabilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos ou concessão de sursis, ex vi dos arts. 44, I e 77, II, CP - Imposição de regime aberto, diante do quantum - Recurso da acusação provido. (TJSP; Apelação 0007262-89.2016.8.26.0438; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).

Apelação Criminal – AMEAÇA – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova oral firme. Palavra da vítima e testemunhas. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou a vítima. Promessa séria, que causou temor na ofendida. Potencialidade da ameaça – Desnecessidade de ânimo calmo e refletido. Pena bem aplicada. Regime aberto. Sursis. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação 1501773-76.2017.8.26.0562; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

Apelação Criminal – AMEAÇA – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal firme. Palavra da vítima. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou a vítima. Promessa séria, que causou temor na ofendida. Potencialidade da ameaça – Desnecessidade de ânimo calmo e refletido. Pena bem aplicada. Regime aberto. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 0005430-40.2017.8.26.0291; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data

do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).

Assim sendo, comprovou-se que o acusado ameaçou a vítima, por palavra, ao proferir dizeres no sentido de que iria causar aos seus familiares mal injusto e grave. Quanto ao delito de resistência, ele também se configurou.

Durante a abordagem realizada pelos policiais o acusado investiu contra eles e agrediu a policial militar Dayane, causando-lhe lesões.

O depoimento harmônico e coerente das testemunhas ouvidas durante a instrução corrobora com a certeza da autoria e da materialidade da infração.

A vítima PM Dayane declarou que no momento que foi realizar a abordagem do acusado ele se opôs à atuação dos policiais e investiu contra ela, com agressões que culminaram em lesões em seu braço.

Suas palavras são confirmadas pelo PM William, que de forma séria e coerente narrou a conduta do acusado e as agressões perpetradas por ele no momento da abordagem policial.

A ordem era legal e foi proferida por funcionário competente, posto que os policiais capturaram o acusado e lhe deram voz de prisão pelo cometimento do crime de furto, ocasião em que ele se opôs à abordagem e não permitiu que os policiais o algemassem.

Mas isso não é só. No laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Dayane os peritos constataram a existência de equimose roxo-esverdeada em braço direito e escoriações em cotovelo direito (fls. 194/194).

Logo, bem delineados os elementos da infração.

Para a caracterização do crime de resistência são necessários dois elementos, quais sejam: a oposição à execução de ato legal e o emprego de violência ou ameaça contra quem é competente para impor tal ato.

No caso em apreço, observa-se a presença de todos os elementos caracterizadores do crime, restando provadas a materialidade e a autoria do delito, sendo que o depoimento dos policiais é totalmente válido, já que em perfeita sintonia com os demais elementos de provas dos autos.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. Absolvição. Impossibilidade. Palavras dos policiais militar responsável pela prisão em flagrante do réu, corroboradas pela apreensão de objetos e perícia da lesão corporal. Dolo comprovado. APELO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP 00002973220158260341 SP 0000297-

32.2015.8.26.0341, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 05/10/2017, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2017)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA (CP, ART. 163, PAR. ÚNICO, INCISO III, E 329, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO DEPOIMENTO INSUSPEITO DE AGENTES DA LEI, ANOTANDO-SE A REVELIA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, FIXANDO-SE A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO E DENEGANDO-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSODESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0020. 057-30.2015.8.26.0320; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Tráfico ilícito de drogas e Resistência – Pedido defensivo: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto de provas – Depoimentos dos policiais militares que foram seguros e coesos. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. – Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1500632-73.2019.8.26.0587; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

Por fim, o delito de dano denunciado procede.

O documento de ocorrência (fls. 41/44) e o laudo pericial que materializou o exame realizado no veículo (fls. 155/158) não deixam margem para dúvida ao apontarem os estragos da ação.

A autoria, por sua vez, também está plenamente caracterizada. O acusado admitiu que quando foi colocado na viatura policial quebrou o vidro do veículo com uma cabeçada. Sua escusa de que somente assim agiu porque não conseguia respirar encontra-se isolada nos autos.

Por suas vezes, os policiais militares informaram que depois que conseguiram conter o acusado, ele foi levado à delegacia. Todavia, durante o percurso danificou a viatura, desferindo uma cabeçada no para-brisa traseiro do veículo.

A qualificadora do crime ter sido praticado em prejuízo do patrimônio estatal evidentemente vai incidir, haja vista que o objeto material do crime é uma viatura da Polícia Militar.

Gize-se, que as testemunhas indicaram claramente que o acusado praticou os danos. Esta atitude é eminentemente dolosa e suficiente para caracterizar a intenção do agente em destruir o patrimônio público.

O laudo pericial apontou danos compatíveis com as ações imputadas ao acusado pelos agentes públicos (fls. 155/158).

Nenhum vestígio sequer existe no sentido de que a condução do acusado para a delegacia foi ilegal, ou ainda, que os policiais tiveram comportamento abusivo ou irregular durante o atendimento da ocorrência.

Assim sendo, diante do quadro apresentado, a pretensão punitiva estatal merece acolhimento.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, estes, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, para o crime de furto; em 06 meses de detenção e mais pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor já definido, para o delito de dano qualificado, em 01 (um) mês de detenção para a ameaça, e em 02 (dois) meses de detenção para a resistência, sem prejuízo da pena de 03 (três) meses correspondente à violência (§ 2º, do artigo 329, do CP).

Na segunda fase, muito embora o agente tenha confessado, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução nesta etapa, não havendo outras atenuantes ou agravantes genéricas a incidir.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento não foram cogitadas.

Registro que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes e, sendo de pequeno valor a coisa, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição denominada "furto privilegiado".

"Para que haja o reconhecimento da figura do furto privilegiado, a lei penal exige apenas que o agente seja primário e que a res furtiva seja de pequeno valor, descartados outros requisitos, entre os quais bons antecedentes".

A "res furtiva" foi avaliada em R\$ 300,00 (fl.72), e seu valor é inferior ao salário mínimo vigente à época do fato.

Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade fixada para o crime de furto pela pena de 10 (dez) dias-multa, em seu mínimo diante da condição pessoal do acusado.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, considerando as circunstâncias judiciais e a primariedade do agente.

As penas de detenção dos demais delitos serão somadas em razão das regras do concurso material de crimes.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR DAVI DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 2º, do artigo 147, do artigo 329, caput, e § 2º, e

do artigo 163, § único, inciso III, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, bem como fixo a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, especialmente pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

Faculta-se o recurso em liberdade, posto que o sentenciado respondeu ao procedimento nesta condição e não se vislumbram como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 03 de novembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA